

1503618-36.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... por ato infracional equiparado ao tráfico. É primário. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima JONAS AFONSO DOS SANTOS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 5), declarou:

"TRABALHA COMO VIGILANTE NOTURNO E ESTAVA FAZENDO RONDA NA MOTOCICLETA, QUANDO PRÓXIMO DA IGREJA DO BAIRRO ALTO 03 INDIVÍDUOS O ABORDARAM, EXIGINDO A MOTOCICLETA, DESFERINDO TAPAS NA SUA CABEÇA (COBERTA PELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503618-36.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503618-36.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Salvini

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

GUSTAVO SALVINI, qualificado nos autos (fls. 18), foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 00h01, na Avenida Quinze de Novembro, altura do nº 1822, Bairro Alto, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência contra a vítima JONAS AFONSO DOS SANTOS, a motocicleta Honda CG 125 FAN, cor preta, ano 2007/2008, avaliada em R\$ 2.500,00 a ela pertencente.

O feito tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Formulou teses subsidiárias.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

GUSTAVO SALVINI foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

A primeira questão preliminar levantada pela Defesa (falta de advogado durante a

lavratura do flagrante) não merece prevalecer.

Não se desconhece a importância do advogado na defesa técnica. Entretanto, não se reconhece a existência de nulidade por ausência deste profissional durante a lavratura do flagrante, em especial no presente caso, posto que o réu permaneceu em silêncio.

Ademais, na sequência foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o réu foi devidamente assistido por seu advogado.

A segunda preliminar (nulidade do reconhecimento) será apreciada conjuntamente com o mérito.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência nº DJ9154-1/2022 (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fl. 13); fotografias (fls. 15/16); auto de avaliação (fls. 44), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu GUSTAVO SALVINI, ouvido na fase inquisitiva (fl. 6), declarou: "QUE DESEJA "FALAR" SOMENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUE NÃO CONSEGUIU LEMBRAR DE NENHUM TELEFONE PARA CONTATO E NÃO DESEJA FAZER USO DO TELEFONEMA". Em Juízo disse que estava junto com uns indivíduos ingerindo bebida. Quando foram embora, pararam a vítima pedindo para ele ligar para o Uber. A vítima parou a moto e disse que não tinha como. Os dois conhecidos puxaram a moto e agrediram a vítima. Ela saiu correndo. Dirigiu a moto juntamente com um indivíduo de nome João Vitor Queiroz de Brito. Vitor disse que morava nas casinhas. O terceiro indivíduo saiu com a vítima. Iria andar com a moto e deixá-la no mesmo lugar. Está arrependido do que fez. Não sabe o nome ou apelido do terceiro indivíduo. Falavam que era "Gordinho". Foi agredido pelos Guardas-Municipais com um soco ou cotovelada na boca. Acha que foi o guarda moreninho, mas não tem certeza. Durante a consulta médica os Guardas-Municipais estavam do seu lado. Está casado há quatro anos. Além da Predilecta, trabalhou na Syngenta, por seis meses, e para uns engenheiros por um ano e oito meses. Seus filhos e esposa dependem de si. Gostaria de voltar a trabalhar. Tem 22 anos. Trabalhava registrado como auxiliar de produção. Ganhava R\$1.600,00. É casado. Possui dois filhos. Tem passagem na Vara da Infância por ato infracional equiparado ao tráfico. É primário. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima JONAS AFONSO DOS SANTOS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 5), declarou: "TRABALHA COMO VIGILANTE NOTURNO E ESTAVA FAZENDO RONDA NA MOTOCICLETA, QUANDO PRÓXIMO DA IGREJA DO BAIRRO ALTO 03 INDIVÍDUOS O ABORDARAM, EXIGINDO A MOTOCICLETA, DESFERINDO TAPAS NA SUA CABEÇA (COBERTA PELO CAPACETE), JOGANDO A MOTO NO CHÃO, QUANDO O INDICIADO "SUBIU" NA MOTO COM O GARUPA E "DEU" FUGA" NELA, ENQUANTO O OUTRO INDIVÍDUO FOI À PÉ. APÓS O EVENTO CHAMOU A GUARDA MUNICIPAL - GCM, ENQUANTO FICOU NO POSTO DE GASOLINA 15, POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS, QUANDO A CGM VOLTOU E LEVOU O DECLARANTE PARA O LOCAL ONDE ACHARAM A MOTOCICLETA E O INDICIADO. SENDO CERTO QUE O DECLARANTE RECONHECEU O INDICIADO. POR FIM, O DECLARANTE INFORMA QUE NÃO SABIA DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA MOTO (MOTO DE LEILÃO)". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Foi agredido por três assaltantes, inclusive pelo réu. Subtraíram a moto e o capacete. Fugiu e encontrou a Guarda Municipal, contando o ocorrido. Os Guardas Municipais localizaram a moto e um dos assaltantes. Estava na delegacia e a viatura da Guarda Municipal chegou com o assaltante, então o viu, reconhecendo-o com absoluta certeza. Na ocasião o reconheceu com cem por cento de certeza. Não lhe foi mostrado anteriormente foto ou a pessoa presa juntamente com outras pessoas. Vendo o réu em audiência, diz que o assaltante era magrinho, de estatura pequena e magro. Agora pelo celular é difícil fazer o reconhecimento, ainda mais que o réu está com a cabeça raspada e sem boné. Na delegacia o reconheceu ainda porque ele quando chegou na delegacia estava com as mesmas vestes utilizadas no crime, como camisa rosada, bermuda e boné. Não sabe se houve prejuízo na moto. A moto apreendida era sua. Inclusive seu celular estava no suporte do guidom.

A testemunha Guarda Municipal ANDRE LUIZ SANTANA VIEIRA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 2/3), declarou: "QUE EFETUAVA PATRULHAMENTO PELA AV. QUINZE DE NOVEMBRO, QUANDO, DEFRENTE AO NÚMERO 1822, FORAM INFORMADOS QUE TRÊS INDIVÍDUOS ABORDARAM O

VIGILANTE DA RUA E SUBTRAÍRAM A MOTO E INDICARAM A DIREÇÃO QUE ELES TOMARAM. DILIGENCIARAM NAS PROXIMIDADES E NA AV. QUINZE DE NOVEMBRO PRÓXIMO DO AUTO POSTO QUINZE AVISTARAM A MOTO OCUPADA POR DOIS INDIVÍDUOS, FIZERAM ACOMPANHAMENTO E NA AV. CAMPOS SALES, 2780 ABORDARAM A MOTO, SENDO O CONDUTOR IDENTIFICADO COMO GUSTAVO SALVINI, PORÉM O PASSAGEIRO SAIU CORRENDO, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO. NA ABORDAGEM A VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL BATEU O PARA CHOQUE DIANTEIRO NA GUIA DE SARJETA DO CANTEIRO CENTRAL DANIFICANDO-O". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu foi surpreendido com a moto. O indivíduo que estava na garupa conseguiu fugir. Da localização da vítima até a apreensão do réu durou cerca de dez a vinte minutos. Não conseguiram diligenciar para prender os demais. O réu disse que estava passando e encontrou outros indivíduos, os quais resolveram subtrair a moto. Como eles não sabiam dirigir, resolveu dirigir o veículo, mas sem saber o que estava ocorrendo.

A testemunha Guarda Municipal AILTON GONÇALVES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 4), declarou: "QUE EFETUAVA PATRULHAMENTO PELA AV. QUINZE DE NOVEMBRO QUANDO DEFRONTE AO NÚMERO 1822 FORAM INFORMADOS QUE TRÊS INDIVÍDUOS ABORDARAM O VIGILANTE DA RUA E SUBTRAÍRAM A MOTO E INDICARAM A DIREÇÃO QUE ELES TOMARAM. DILIGENCIARAM NAS PROXIMIDADES E NA AV. QUINZE DE NOVEMBRO PRÓXIMO DO AUTOPOSTO QUINZE AVISTARAM A MOTO OCUPADA POR DOIS INDIVÍDUOS, FIZERAM ACOMPANHAMENTO E NA AV. CAMPOS SALES 2780 ABORDARAM A MOTO, SENDO O CONDUTOR IDENTIFICADO COMO GUSTAVO SALVINI, PORÉM O PASSAGEIRO SAIU CORRENDO, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO. NA ABORDAGEM A VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL BATEU O PARA CHOQUE DIANTEIRO NA GUIA DE SARJETA DO CANTEIRO CENTRAL DANIFICANDO-O". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Foram parados pela vítima, que informou que foi roubado. Localizaram dois indivíduos com a moto da vítima. Um deles conseguiu fugir. O outro foi preso. Entre a vítima os acionar e a localização do réu foi rápida, mas a sua prisão demorou uns cinco minutos. Não teve informação dos outros dois assaltantes. Levaram o réu até o hospital, inclusive entrando com ele na consulta médica.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente comprovados.

Conforme apurado, a vítima trabalhava como vigilante noturno e efetuava ronda pelo local dos fatos quando, próximo à igreja do Bairro Alto, foi abordada pelo réu e seus comparsas.

Os três, agindo previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, exigiram que ela lhes entregasse a motocicleta que conduzia.

Em seguida, desferiram tapas contra a sua cabeça, coberta com capacete, e lhe tomaram o veículo.

O réu assumiu a direção da res furtiva e se evadiu em sua condução, levando um dos comparsas na garupa. O outro roubador fugiu a pé.

Acionados, guardas municipais avistaram a res furtiva, ocupada por dois indivíduos, na Avenida Quinze de Novembro, próximo ao Auto Posto Quinze.

Eles conseguiram abordar o réu, que ainda conduzia a motocicleta.

Por sua vez, o passageiro também conseguiu prosseguir na fuga a pé e não foi identificado.

Na Delegacia de Polícia, quando os guardas chegaram conduzindo o réu, a vítima aguardava nas dependências da delegacia, momento em que esta viu e reconheceu o réu, inclusive por suas vestes.

Frise-se que o réu, além de ser reconhecido pela vítima, estava em posse da motocicleta quando foi abordado pelos guardas municipais.

Logo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento feito pela vítima, que se deu de forma espontânea na repartição policial, até porque outros elementos independentes, como a prisão do réu na posse do bem subtraído, logo após o cometimento do crime, já serviria de prova idônea e independente para a condenação. Ademais, em Juízo o réu confessou a prática delitiva, aduzindo que estava junto com os indivíduos que agrediram e tomaram o bem da vítima, mas que somente dirigiu a motocicleta até ser preso.

A vítima, por sua vez, apresentou versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendesse incriminar pessoa inocente.

Ela narrou com detalhes como se deu a ação dos três indivíduos envolvidos no roubo

e esclareceu que o réu foi o indivíduo que levantou a moto, o agrediu, assumiu a direção da motocicleta e deixou o local, juntamente com outro indivíduo na garupa. Registro que a narrativa da vítima está amparada por outros elementos dos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas, que surpreenderam o réu na posse da motocicleta, levando consigo outro indivíduo na garupa, que conseguiu fugir. A motocicleta subtraída foi recuperada e a vítima reconheceu o réu na delegacia como sendo o autor do crime de roubo.

Diante da violência empregada e inversão da posse, não há que se falar em crime tentado, até porque o réu teve a posse mansa e pacífica da moto, mesmo que por curto período.

Portanto, foi provado que o réu, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 00h01, na Avenida Quinze de Novembro, altura do nº 1822, Bairro Alto, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência contra a vítima, a motocicleta Honda CG 125 FAN, cor preta, ano 2007/2008, avaliada em R\$ 2.500,00 a ele pertencente, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, parágrafo 2º, II, do CP.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

O réu agiu em unidade de desígnios com os demais, agrediu a vítima e dirigiu a motocicleta, não podendo se falar em participação de menor importância.

Assim, por todo o exposto, a condenação é de rigor, ficando afastadas todas as teses defensivas.

Passo à dosimetria da pena.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A vítima foi abordada por três indivíduos e agredida de forma covarde, inclusive sendo empurrada da moto, vindo ao solo. Fixo, assim, a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Não há agravante a considerar. Reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, para retornar a pena ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Assim, chega-se à pena de 05 anos e 04 de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante da gravidade concreta da conduta do réu, que agiu em conluio com três indivíduos, agrediu e subtraiu a moto da vítima, para que as finalidades da pena sejam atendidas, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Atento que o réu ostenta passagens pela Vara da Infância e, no presente caso, que agiu em conluio com três indivíduos, agrediu e subtraiu a moto da vítima. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e expressamente incorporada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu GUSTAVO SALVINI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Diante da indicação do réu de que teria agido em conjunto com João Vitor Queiroz de Brito e "Gordinho", defiro o pedido do Ministério Público para que a Autoridade Policial instaure inquérito complementar visando identificar os coautores. Oficie-se.

P. R. I. C.

Matão, 07 de outubro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA